P U T U S A N

Nomor 1337/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susilawati Alias Dedek
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/11 April 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan/ Jalan Ismaliyah Lingkungan XI (KK)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh 1. Sierly Anita Gafar, SH.,MH.,CPM.,CPArb, 2. Muhammad Yusuf, SH, dan 3. Kamelia Br Tarigan, SH Penasehat Hukum/Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan yang merupakan salah satu LBH terakreditasi Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1337/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1337/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Susilawati Alias Dedek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (Sembilan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa denda sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
   - 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
   - 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
   - 1 (satu) buah pipet sendok.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Susilawati Alias Dedek pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa terdakwa Susilawati Alias Dedek adalah penjual shabu-shabu bertempat di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis langsung menuju kerumah terdakwa Susilawati Alias Dedek di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Setibanya dirumah terdakwa Susilawati Alias Dedek, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan yang pada saat itu terdakwa Susilawati Alias Dedek sedang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan menyuruh terdakwa keluar dari kamar mandi dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang saat itu ditemukan serta disita 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) pipet sendok dan uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dari dalam lemari yang berada diruang tamu rumah terdakwa. Berdasarkan temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mengintrogasi terdakwa Susilawati Alias Dedek sehingga terdakwa mengaku 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram merupakan sisa dari yang sebelumnya telah laku terjual, 10 (sepuluh) plastic klip kosong dipergunakan sebagai wadah pembungkus Narkotika, 1 (satu) pipet sendok untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastic klip. Kemudian terdakwa Susilawati Alias Dedek menerima 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dari seorang bernama Udin Alias Aceh (belum tertangkap / DPO) dengan tujuan untuk dijual terdakwa, setelah menerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis shabu dari Udin Alias Aceh lalu terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpaket. Kemudian 1 (satu) paket plastic klip berisi shabu diperoleh dari Udin alias Aceh berhasil dijual dan mempunyai sisa Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram yang belum laku terjual. Kemudian terdapat 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) pipet sendok dan uang Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu disimpan terdakwa didalam kotak kacamata dan meletakkan kotak kacamata yang telah berisi Narkotika jenis shabu tersebut didalam lemari yang berada diruang tamu rumah terdakwa di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya terdakwa memperoleh keuntungan setiap setengah gramnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian petugas kepolisian membawa barang bukti serta terdakwa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Susilawati Alias Dedek tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli No. 119/IV/POL-10009/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani penimbang, penaksir Ivo Saragih diketahui Manajer Cabang Mala Kartika, S.E yang pada penimbangannya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwana putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LB : 2791 / NNF / 2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang dianalisis milik terdakwa Susilawati Alias Dedek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Susilawati Alias Dedek pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika Petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa terdakwa Susilawati Alias Dedek memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam rumah terdakwa bertempat di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Kemudian petugas kepolisian saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis langsung menuju kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa saat itu terdakwa Susilawati Alias Dedek sedang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa, seketika datang petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang saat itu ditemukan barang-barang milik terdakwa yaitu menyimpan berupa 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) pipet sendok dan uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dari dalam lemari yang berada diruang tamu rumah terdakwa kemudian berdasarkan temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan menyita dan mengintrogasi terdakwa Susilawati alias Dedek sehingga terdakwa mengaku sebagai pemiliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang bernama Udin Alias Aceh (belum tertangkap / DPO). Kemudian atas pengakuan terdakwa Susilawati Alias Dedek serta barang temuan 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) pipet sendok dan uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa Susilawati Alias Dedek tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli No. 119/IV/POL-10009/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani penimbang, penaksir Ivo Saragih diketahui Manajer Cabang Mala Kartika, S.E yang pada penimbangannya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwana putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LB : 2791 / NNF / 2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang dianalisis milik terdakwa Susilawati Alias Dedek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Johansyah Putra;

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jln Pasar 3 Linkg 9 Kel Mabar Kec Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang disita 1(satu) buah kotak kacamata berwarna hitam berisi 1(satu) buah plastik klip berisi sabu,10 (sepuluh) buah plastic klip kosong,1(satu) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam lemari ruang tamu rumah tempat terdakwa berada
- Bahwa saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa terdakwa Susilawati Alias Dedek adalah penjual shabu-shabu bertempat di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi Johan Andry Lubis langsung menuju kerumah terdakwa Susilawati Alias Dedek di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Setibanya dirumah terdakwa Susilawati Alias Dedek, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan yang pada saat itu terdakwa Susilawati Alias Dedek sedang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan menyuruh terdakwa keluar dari kamar mandi dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa ditemukan serta disita 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) pipet sendok dan uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dari dalam lemari yang berada diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dari seorang bernama Udin Alias Aceh (belum tertangkap / DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual Kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap setengah gramnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Johan Andry Lubis;

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jln Pasar 3 Linkg 9 Kel Mabar Kec Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang disita 1(satu) buah kotak kacamata berwarna hitam berisi 1(satu) buah plastik klip berisi sabu,10 (sepuluh) buah plastic klip kosong,1(satu) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam lemari ruang tamu rumah tempat terdakwa berada
- Bahwa saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa terdakwa Susilawati Alias Dedek adalah penjual shabu-shabu bertempat di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi Johan Andry Lubis langsung menuju kerumah terdakwa Susilawati Alias Dedek di Jalan Pasar 3 Lingkungan 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Setibanya dirumah terdakwa Susilawati Alias Dedek, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan yang pada saat itu terdakwa Susilawati Alias Dedek sedang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan menyuruh terdakwa keluar dari kamar mandi dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa ditemukan serta disita 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) pipet sendok dan uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dari dalam lemari yang berada diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dari seorang bernama Udin Alias Aceh (belum tertangkap / DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual Kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap setengah gramnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jln Pasar 3 Linkg 9 Kel Mabar Kec Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Ketika Terdakwa sedang buang air dikamar mandi rumah Terdakwa di jalan Pasar 3 Lingk. 9 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku pihak kepolisian menyuruh Terdakwa keluar kamar mandi, lalu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dua) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) pipet sendok dan uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dari dalam lemari yang berada diruang tamu rumah terdakwa

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Udin Alias Aceh pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap setengah gramnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
3. 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
4. 1 (satu) buah pipet sendok.
5. Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Susilawati Alias Dedek dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jln Pasar 3 Linkg 9 Kel Mabar Kec Medan Deli Kota Medan Ketika Terdakwa sedang buang air dikamar mandi rumah Terdakwa di jalan Pasar 3 Lingk. 9 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku pihak kepolisian menyuruh Terdakwa keluar kamar mandi, lalu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) pipet sendok dan uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dari dalam lemari yang berada diruang tamu rumah terdakwa

Menimbang, Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Udin Alias Aceh pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual Kembali setelah itu terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpaket.terdakwa memperoleh keuntungan setiap setengah gramnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian petugas kepolisian membawa barang bukti serta terdakwa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli No. 119/IV/POL-10009/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani penimbang, penaksir Ivo Saragih diketahui Manajer Cabang Mala Kartika, S.E yang pada penimbangannya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwana putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LB : 2791 / NNF / 2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang dianalisis milik terdakwa Susilawati Alias Dedek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram netto adalah barang terlarang untuk diperjual belikan termasuk terdakwa yang merupakan sebagai perantara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Susilawati Alias Dedek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susilawati Alias Dedek oleh karena itu dengan pidana penjara selama ------- tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
   - 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
   - 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
   - 1 (satu) buah pipet sendok.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna PARDEDE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Tedakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Donald Panggabean, S.H.	

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)